

1510375-69.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510375-69.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510375-69.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2106544/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7538699 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21769/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2106544 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEITON RODRIGO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Kleiton Rodrigo Pereira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, Segundo a denúncia, o acusado, no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 23h30min, na rua Babilônia, quadra 10, na cidade de Bauru-SP, tentou subtrair, para si, um aparelho de telefone celular pertencente a Ana Luiza Claudino Deoclides de Oliveira, de dezesseis anos, mediante violência e grave ameaça exercidas com uma faca, porém não conseguiu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10), autos de reconhecimento (fls. 11/16), relatório policial final (fls. 95/97).

Pela decisão de fls. 106/116, foi recebida a denúncia, determinada a citação e decretada a prisão preventiva do acusado.

Foi ofertada resposta à acusação às fls. 231/232.

A decisão de fls. 237 manteve o recebimento da denúncia.

O acusado foi preso em 01/06/2022 (fls. 261/262).

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 335/337 foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 342/348 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração da personalidade transviada, a constatação da agravante do "estado pandêmico", com a valoração da majorante do emprego de faca e o reconhecimento da tentativa (no patamar mínimo), com a fixação do regime inicial fechado.

Já a D. Defesa às fls. 352/363 pleiteou pela invalidade do reconhecimento do acusado, face ao descumprimento do art. 226 do CPP, ou, no mérito, pela absolvição por falha no arcabouço probatório ou o decote da majorante do emprego de faca, com o lançamento da pena no mínimo, com a fixação do regime inicial aberto, possibilitando-se eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, verifica-se que não houve mácula ao art. 226 do CPP.

Com efeito, o reconhecimento foi realizado por três pessoas, com a apresentação de álbum fotográfico com 08 (oito) pessoas (fls. 23).

Depois, o reconhecimento também foi realizado em juízo, como adiante se verá, tornando o arcabouço probatório hígido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

2. Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentarem a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório.

3. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação pautou-se também no depoimento da vítima, gerente do posto de combustível, prestado em sede policial, bem como no depoimento do proprietário do estabelecimento realizado em Juízo, os quais são versões firmes e coerentes acerca do fato delitivo. Para além disso, o édito condenatório também foi lastreado na identificação do veículo utilizado para o crime, indicado pela vítima e localizado posteriormente pelos policiais, no interior do qual foi encontrada a carteira de trabalho do agravante, cuja foto foi prontamente reconhecida pelos funcionários do posto de combustível. De mais a mais, foi ressaltado que as justificativas do réu mostraram-se absolutamente fantasiosas e inverossímeis, restando afastadas pelo conjunto probatório amalhado aos autos.

4. Desse modo, a manutenção da condenação do agravante pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes

outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes.

5. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2109968 / MG, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/10/2022)

Ementa: Revisão Criminal – Condenação definitiva pelos crimes de roubo, extorsão e quadrilha armada – Pretensão de absolvição por insuficiência de provas em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na fase de inquérito – Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal – Formalidades não observadas – Exigência atendida quando possível – Ofendido que confirmou o reconhecimento feito na delegacia – Prova segura e coerente – Responsabilidade do réu bem comprovada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência.

(TJSP, 6º Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal nº 0013253-89.2022.8.26.0000, relator Des. Alexandre Almeida, julgado em 21/10/2022)

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), autos de reconhecimento (fls. 11/16), relatório policial final (fls. 95/97).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Ana Luiza Claudino Deoclides de Oliveira, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disse que caminhava pela via pública, com dois amigos, quando o acusado apareceu e lhe ofereceu um cigarro. Afirmou que, diante de sua negativa, ele foi embora. Informou que, logo em seguida, ele retornou, 'jogou o carro em cima, desceu do automóvel e anunciou o assalto', 'exigindo o celular'. Esclareceu que o réu portava um objeto: um revólver ou uma faca. Mencionou que seu amigo Leonardo começou a jogar pedras no veículo do acusado e, por isso, ele fugiu. Citou que Leonardo afirmou que o objeto referido era mesmo uma faca. Em juízo, reconheceu o acusado como autor do roubo.

A testemunha Carla Cristina da Silva, ouvida somente na fase policial (fls. 11/12), assim se pronunciou: Que tomei conhecimento, através de meu filho Leonardo da Silva Prado, que no dia 16/09/2019, segunda-feira, por volta das 23h30, ele, sua amiga Ana Luiza e um outro amigo, estavam sentados na calçada, em frente à sua casa, quando um veículo HB20 da cor prata parou e o motorista pediu um isqueiro, mas ele queria que a Ana o entregasse. O Leonardo me disse que depois disso ele foi embora, mas retornou alguns minutos depois, e só passou e olhou, indo embora em seguida. Disse que o homem voltou depois, quando ele e a Ana Luiza levavam um amigo pra casa, e que este homem desceu do carro e exigiu o celular da Ana, mas ela não entregou, e o Leonardo disse que o homem tentou colocar a Ana dentro de seu carro, quando Leonardo passou a jogar pedras no carro dele e então, ele fugiu dali. Depois de meu filho ter me contado isso, registramos a ocorrência só no dia 20/09/2019, já que ficamos com medo dele voltar. Também não chamamos a polícia militar por este motivo. Quando foi na quarta-feira a noite, vizinhos me avisaram que um homem, com o mesmo carro, estaria em uma loja ali do bairro, vendendo uma televisão.

Imediatamente corri para o local, onde vi um carro HB20 prata, de placas QOU-8702, estacionado em frente ao estabelecimento, não sabendo dizer o nome da rua. Eu então anotei a placa, disfarcei e entrei na loja, e passei perto do homem, onde pude ver bem seu rosto, e vi que era um homem branco, alto, magro, e usava óculos de grau, com armação preta. As mesmas características que meu filho havia me falado. Depois disso ele saiu da loja e foi embora, sendo que eu fui pra casa. Nada mais. Nesta data, foi convidado a comparecer nesta Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, onde após lhe serem exibidas 08 (oito) fotografias de pessoas algo semelhantes entre si, na presença das testemunhas infra assinadas, disse RECONHECER, COM

ABSOLUTA CERTEZA E SEM SOMBRA DE DÚVIDA, a fotografia nº 3, pertencente a KLEITON RODRIGO PEREIRA - RG nº 23.037.555, como o homem que estava na loja vendendo a televisão, e que estava com o carro HB20 prata de placas QOU-8702.

A testemunha Leonardo da Silva Prado, apenas na fase administrativa (fls. 13/14) narrou: Que no dia 16/09/2019, segunda-feira, por volta das 23h30, eu estava sentado na calçada, em frente a minha casa, juntamente com alguns amigos, quando em determinado momento, um veículo HB20, cor prata, de placas QOU-8702, passou e parou na frente onde estávamos. Dele, desceu um homem e pediu um isqueiro, sendo que a Ana Luiza, uma amiga minha que também estava ali, me entregou um isqueiro que ela tinha e então o entreguei ao homem, sendo que ele se negou a pegar de mim, dizendo que queria que a Ana Luiza entregasse a ele. Eu disse a ele novamente "TÓ O ISQUEIRO", sendo que pegou, acendeu um cigarro e perguntou se a Luiza queria um cigarro, mas ele disse que não e então, ele entrou no carro e foi embora. Minutos depois, esse mesmo homem passou com o veículo novamente e olhou bem pra nós, mas sem nada dizer e foi embora. Depois de uns dez minutos, eu e a Luiza levamos um amigo nosso pra casa, ali perto mesmo, sendo que quando voltávamos, o carro apareceu novamente, sendo que o homem desceu com uma faca na mão e exigiu o celular da Luiza, mas ela não entregou e então, ele tentou puxar ela pra dentro do carro, sendo que neste momento, eu comecei a tacar pedras no carro dele e ele fugiu dali. Como ficamos com medo, já que ele sabe onde moramos, não chamamos a PM, e só registramos a ocorrência no dia 20/09/2019. Com relação ao homem, ele nada usava em seu rosto de modo a cobri-lo, o que me permitiu visualizá-lo com bastante clareza. Ele é branco, alto, magro, de bigode, e trajava blusa de frio cor cinza e bermuda jeans vermelha. Nada mais. Nesta data, foi convidado a comparecer nesta Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, onde após lhe serem exibidas 08 (oito) fotografias de pessoas algo semelhantes entre si, na presença das testemunhas infra assinadas, disse RECONHECER, COM ABSOLUTA CERTEZA E SEM SOMBRA DE DÚVIDA, a fotografia nº 3, pertencente a KLEITON RODRIGO PEREIRA - RG nº 23.037.555, como o autor da tentativa de roubo acima descrito.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas goza de especial importância já que normalmente são consumados na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.

(TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)

A policial civil Maria Ângela Devidé, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que foram informados de que dois adolescentes tinham sido abordados, na calçada, por um homem, num carro de cor prata. Afirmou que ele pediu um isqueiro e, após, ofereceu, a eles, um cigarro. Informou que, em seguida, após ir embora, o acusado retornou, desceu do veículo e, na posse de uma faca, anunciou o 'assalto', exigindo o celular da ofendida. Esclareceu que o acompanhante da vítima passou a atirar pedras contra ele, fazendo com que ele deixasse o local. Mencionou que, após, a polícia militar recebeu a informação de que uma pessoa, usando um carro, com as mesmas características, estaria cometendo furto de celulares na cidade. Citou que, em diligências, acharam o mencionado veículo que estava sendo conduzido pelo réu, onde havia drogas e chips de celulares furtados. Asseverou que as vítimas foram chamadas até a delegacia de polícia, onde o reconheceram o acusado como o autor do roubo. Reconheceu o acusado como sendo a pessoa de fotografia nº 03 de fls.23.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que “o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Kleiton Rodrigo Pereira, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Contou que estava trabalhando como uber, quando viu os adolescentes fumando narguilé na calçada. Afirmou que parou seu carro e pediu um isqueiro para acender seu cigarro. Informou que desligou o veículo e permaneceu no automóvel, sendo que, após quarenta minutos, avistou os adolescentes novamente e desceu do veículo para pedir o isqueiro outra vez. Alegou que não cometeu o roubo.

A simples evasiva do réu não encontra amparo na prova colhida.

De acordo com as vítimas, como dito, o acusado foi o autor do delito de roubo.

A negativa não encontra ressonância nos autos.

Não ocorreu a juntada do “extrato do uber” que poderia demonstrar que o acusado trabalhava na ocasião.

Mesmo assim, a palavra da vítima e testemunhas é coerente e não permite considerar que, simplesmente, quisessem prejudicar o acusado.

Sobre a utilização da referida arma (faca), tem-se o entendimento da jurisprudência, conforme trecho da apelação nº 0006511-35.2012.8.26.0441, da 3ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, relator Des. Toloza Neto, julgada em 05/12/2017:

“a causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois ficou comprovada pelos relatos da vítima e dos policiais, bem como pela apreensão do instrumento no interior do veículo

(...)

Assim, o fato de não ter sido a arma de fogo periciada não é suficiente para afastar a causa de aumento de pena, tendo sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento da vítima, restado suficientemente comprovada nos autos”.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.

CAUSAS DE AUMENTO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES, O QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO É O ÚNICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00850904020118260050 SP 0085090-40.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 06/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2015)

E, deste modo, como a arma não foi encontrada (em que pese mencionada pela prova oral), de rigor o reconhecimento da causa de aumento, até porque o ônus da prova (da ausência da potencialidade lesiva) é do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo.

2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EResp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011).

4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no RESp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no RESp 1712795 / AM, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/06/2018)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, §2º, VII, c.c. 14, II do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 302/307 e 315/316).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, isto é 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se

demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, presente a majorante do emprego de arma branca e minorante genérica tentativa.

Assim, majoro a pena em 1/3, perfazendo, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Como dito, o crime foi tentado.

Contudo, na menor extensão.

O iter criminis percorrido foi quase consumatório, visto que após a negativa em entregar o celular, o acusado tentou puxá-la para o interior do veículo.

Por isso, a pena é decrescida em 1/3 atingindo, em definitivo, 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Depois, o crime foi cometido com emprego de arma branca em detrimento da vítima.

Além disso, o acusado é responsabilizado por outros três delitos, cometidos após os fatos, quais sejam, 1504917-51.2021 (furto), 0008029-54.2022 (furto) e 1501190-24.2019 (ameaça e porte de arma branca em âmbito doméstico), fls. 315/316.

Por isso, o regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressocializar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2. No presente caso, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi aplicado de forma idônea, em razão da gravidade concreta do crime. O Tribunal a quo enfatizou o modus operandi do delito, o qual extrapolou a prática delituosa comum para o tipo, tendo em vista a existência de agressão física contra a vítima.

3. Nesse sentido, em que pese caracterizar a violência elementar do tipo de roubo, tal circunstância casuística também pode ser empregada para fins de fixação do regime prisional recrudescido, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte.

(AgRg no AREsp n. 972.384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 518440 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020)

Pelas mesmas razões, deve o acusado permanecer custodiado.

Ocorre que, a medida visa estancar a reiteração delitiva, já que após os fatos cometeu outros delitos.

No ponto:

Ementa: HABEAS CORPUS – Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Existência de ações penais em curso, numa das quais o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas insistiu em delinquir – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ordem denegada.

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus nº 2229705-93.2021.8.26.0000, relator Des. Gilberto Cruz, julgado em 22/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu Kleiton Rodrigo Pereira, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, c.c. 14, inciso II do Código Penal.

Nego o direito de recurso em liberdade, nos termos acima mencionados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA